

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

Processo nº 0829891-75.2019.8.14.0301

Parte Requerente: AUTOR: CARLOS RENATO LIMA BORDALO, FERNANDA TUMA, FABRICIO GUIMARAES SANTOS, VERUSKA CARNEIRO MONTEIRO GUIMARAES SANTOS, ALESSANDRA BARROS DYSARZ, THIAGO RODRIGUES DE SOUZA COSTA, JULIANA SANTIAGO MONTEIRO COSTA, FERNANDO MAMBRINI FERRI, BRENDA ACATAUASSU FERRI, RAIMUNDO ANTONIO SILVA AIRES, ALBIRENE DE SOUSA AIRES, ERTHA ROSSANA LIMA DA SILVA NOBREGA, SERGIO REMOR JUNIOR, ANA CLAUDIA DA SILVA DOMINGUES

Parte Requerida: Nome: PROJETO IMOBILIARIO RECORD - PETRUS 01 SPE LTDA
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 168, Cj 110 Sala 04, Nazaré, BELÉM - PA - CEP: 66035-065

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Banco do Brasil S/A, 248, Avenida Presidente Vargas 248, Campina, BELÉM - PA - CEP: 66010-900

R. H.

I.I. A parte Requerente maneja pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, II, do CPC, entretanto, embora a pretensão seja embasada em súmula do Superior Tribunal de Justiça, referida jurisprudência não é embasada em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, logo incabível a tutela pleiteada com base neste fundamento.

A parte Requerente indica como fundamento da tutela de evidência o art. 311, IV, do CPC, contudo, em tal hipótese, faz-se necessária a oitiva da parte contrária. Por conseguinte, reservo-me para apreciar a tutela de evidência com base neste fundamento após a formação do contraditório.

I.II. Defiro a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, em se tratando de matéria consumerista, bem como considerando a hipossuficiência da parte Requerente;

II- Diante da situação fática narrada, até para que se possa apreciar a tutela de evidência pleiteada, determino que a parte Requerida seja citada para contestar a demanda em 15 dias, sob pena de revelia (art. 344, do CPC).

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).

Belém/PA, 12 de junho de 2019

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital